

Nr. 217 Reichsleiter Bormann an den Reichsminister der Justiz. 19. Dezember 1939

R 3001/20496, Bl. 4 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

[Wunsch Hitlers nach Beseitigung konfessioneller Bindungen bei der Übertragung von Vormundschaften]

Dem Führer ist von einer gottgläubigen¹ Persönlichkeit aus seiner Umgebung mitgeteilt worden, daß die Übertragung einer Vormundschaft an sie allein wegen ihrer Gottgläubigkeit Schwierigkeiten bereitet habe und sich nur deshalb habe ermöglichen lassen, weil auch das Mündel gottgläubig gewesen sei.

Der Führer hat hierüber sein Erstaunen zum Ausdruck gebracht, indem er darauf hinwies, daß er selbst seinerzeit als ein der katholischen Kirche angehöriger Junge einen evangelischen Vormund gehabt habe.

Der Führer wurde auf den § 1779 Abs. 2 BGB aufmerksam gemacht, nach dessen Wortlaut „bei der Auswahl auf das religiöse Bekenntnis des Mündels Rücksicht zu nehmen ist“, eine Vorschrift, die in der Rechtsprechung dahin ausgelegt wird, daß eine Person anderen Bekenntnisses, sofern nicht besondere Gründe eine Ausnahme rechtfertigen, solange nicht zum Vormund bestellt werden soll, als ein geeigneter Vormund gleichen Bekenntnisses zur Verfügung steht². Es wurde auch § 1801 BGB erwähnt, wonach dem Vormund die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels entzogen werden kann, wenn der Vormund nicht dem Bekenntnis angehört, in dem das Mündel zu erziehen ist.

Der Führer wünscht, daß diese Vorschriften geändert werden. Der beklagenswerte Zustand einer Zerreißung unseres Volkes in verschiedene Konfessionsgruppen ist durch die nationalsozialistische Erhebung im wirklichen Volksleben bereits weitgehend überwunden. Von überzeugten Nationalsozialisten wird nicht danach gefragt, welcher Konfession der Einzelne angehört; maßgebend für die Bewertung des Einzelnen ist hier nur die Stärke seines Bekenntnisses zur nationalsozialistischen Weltanschauung.

Auch der nationalsozialistische Staat fordert daher von den mit der Erziehung der Volksgenossen Beauftragten nicht eine Erziehung des Volkes im Sinne einer bestimmten Konfession. Er verlangt vielmehr, daß alle Volksgenossen zu guten Nationalsozialisten erzogen werden.

Der Führer wünscht daher, daß auch bei der Auswahl eines Vormundes in erster Linie darauf Rücksicht genommen werden soll, ob die in Frage stehende Persönlichkeit ihr Mündel zu einem guten Nationalsozialisten zu erziehen in der Lage ist. Die im § 1779 Abs. 2 über das religiöse Bekenntnis des

¹ D.h. keiner anerkannten Religionsgemeinschaft angehörig, nach Selbsteinschätzung aber auch nicht atheistisch. Zur Nomenklatur s. ARH III, Nr. 176, bes. Anm. 3.

² Vgl. den Bericht des Kammergerichts an den RJuM vom 1. 4. 1938, erstattet aufgr. eines Einzelfalls; R 3001/10123, Bl. 134–140. Zwar hatte der RIM mit RdErl. vom 27. 7. 1937 (RMBIIV S. 1278) angeordnet, daß die Jugendämter die Erlaubnis zur Annahme von Pflegekindern nach § 20 des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt (RJWG) vom 9. 7. 1922 (RGBl. I S. 633) nicht nur deshalb versagen dürften, weil die ausersehenen Pflegeeltern nicht derselben Religionsgemeinschaft wie das Kind angehörten oder „gottgläubig“ waren. Soweit aber das Jugendamt als Amtsvormund den Aufenthalt des Mündels bestimmte, beließ es der RdErl. bei der Fortgeltung des § 33 (3) RJWG, wonach auf das Religionsbekenntnis oder die Weltanschauung des Mündels und seiner Familie Rücksicht zu nehmen war. Hieraus schloß der zuständ. Zivilsenat 1a des Kammergerichts, „daß die Jugendämter bei der Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts die Vorschrift des § 33 Abs. 3 RJWG fernerhin zu beachten haben“. Zur Abstimmung des RIM-RdErl. mit dem RKiM, der ihn als Ausdruck der NS-Weltanschauung begrüßte, s. R 5101/23501.

Mündels bzw. des Vormundes enthaltene Vorschrift soll daher durch eine derartige Bestimmung ersetzt werden. In entsprechender Weise soll der § 1801 BGB geändert werden.

Der Führer legt Wert darauf, daß die von ihm gewünschte Änderung des Gesetzes baldigst in Kraft gesetzt wird³.

Heil Hitler!
M. Bormann

³ Der RJuM legte am 13. 1. 1940 zunächst den Entw. eines „Gesetzes zur Änderung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Berücksichtigung des religiösen Bekenntnisses bei der Vormundschaft“ vor; R 3001/20496, Bl. 13 f. (APK II 3, Reg. Nr. 33219). Der Vorschlag des RKiM, Hitlers Weisung lediglich durch einen RdErl. an die Vormundschaftsgerichte umzusetzen, wurde in einer Ressortbesprechung am 23. 2. abgelehnt, hingegen der Vorschlag des RJuM akzeptiert, sie in den Entw. eines 2. FamilienrechtsÄndG (vgl. Dok. Nr. 48 Anm. 9) einzubauen; R 3001/20496, Bl. 11. Da diese Novelle nicht zustandekam, unterblieb auch eine gesetzl. Fixierung des Wunsches Hitlers, dem gleichwohl in dem Maße Rechnung getragen wurde, als die Vormundschaftsvermittlung, ähnlich wie bei Adoptionen (vgl. Dok. Nr. 37), auf die NSV übergang. Am 23. 5. 1941 übersandte Bormann dem RJuM Kopie eines Berichtsformulars des AG Ebersberg, wonach der Vormund eines unehel. Kindes auch beantworten sollte, ob er es zum „regelmäßigen Schul- und Kirchenbesuch“ anhalte. Bormann bat, sofern es sich nicht um irrtümliche Verwendung eines alten Vordrucks handle, „umgehend eine Änderung des Fragebogens zu veranlassen“. Der RJuM antwortete am 5. 8. 1941, der Fragebogen werde in etlichen Bezirken des OLG München benutzt. Eine Streichung der Kirchenbesuchs-Frage sei veranlaßt, die Einführung neuer Formulare wegen Papierknappheit aber zurückgestellt. R 3001/10123, Bl. 424–428, 442 f. Eine Parallele zeigte sich in dem vom StdF angestoßenen Versuch des RIM, durch eine am 18. 10. 1939 vorgelegte Novelle zum RJWG auch in der Fürsorgeerziehung die Negierung des relig. Bekenntnisses festzuschreiben. Ihr widersprach der RKiM am 22. 11. 1939, indem er die Gesamtkodifikation des Jugendwohlfahrtsrechts als Desiderat anerkannte, welcher jedoch die Bestimmungen zur relig. Erziehung nicht isoliert vorwegzunehmen seien. Eine Neuvorlage am 8. 5. 1941, nun als VO des MRfdRV gefaßt und im Begleitschreiben offen als „Entkonfessionalisierungsnovelle“ gekennzeichnet, lehnte auch der RJuM als unangebrachte, weil isolierte Regelung ab. R 3001/21915, Bl. 306 ff., 366 ff.

Zitierhinweis

Nr. 217 Reichsleiter Bormann an den Reichsminister der Justiz. 19. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d217>